



**PUTUSAN**

**No. 556 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

|                        |                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama :                 | SUWONDO Bin KARTOYONO;                                                                     |
| Tempat lahir :         | Purworejo;                                                                                 |
| Umur / tanggal lahir : | 44 tahun/ 23 Mei 1967;                                                                     |
| Jenis kelamin :        | Laki-laki;                                                                                 |
| Kebangsaan :           | Indonesia;                                                                                 |
| Tempat tinggal :       | Dusun Kedungtileng, Rt. 01, Rw. Desa Somongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo; |
| Agama :                | Islam;                                                                                     |
| Pekerjaan :            | Tani;                                                                                      |

Pemohon kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purworejo karena didakwa :

Bahwa Terdakwa SUWONDO Bin KARTOYONO pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di sebelah barat rumah mertua saksi NGANTIYEM Binti DARSO WIJOYO di Dusun Kedungtileng Rt.01, Rw.02, Desa Somongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, melakukan perbuatan Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, saksi NGANTIYEM Binti DARSO WIJOYO bermaksud menjemput anaknya meminta izin kepada Terdakwa untuk mengajak anaknya yang nomor 2 (dua) bernama RHAFI MEIFIANASARI untuk melihat hiburan Agustusan di Balai Desa

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 556 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somongari, akan tetapi tanpa mengatakan sepatah katapun Terdakwa langsung menampar saksi NGANTIYEM Binti DARSO WIJOYO dengan tangan kanan Terdakwa yang mengenai pelipis dan pipi kiri saksi NGANTIYEM Binti DARSO WIJOYO sebanyak 3 (tiga) kali saksi NGANTIYEM Binti DARSO WIJOYO berusaha menangkis dengan tangan kanannya sehingga jari tangan kanannya sakit, kemudian terjatuh di tanah dengan posisi tubuh terlentang, selanjutnya Terdakwa mencoba menginjak dengan menggunakan kaki kiri ke leher saksi NGANTIYEM binti DARSO WIJOYO tapi hanya diancang-ancang/ diangan-angan saja, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah sambil menggendong anaknya yang nomor 2 (dua) yang bernama RHAFI MEIFINASARI selanjutnya atas kejadian tersebut saksi NGANTIYEM Binti DARSO WIJOYO langsung melaporkannya ke Pamong Desa di Kantor Desa Somongari;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut isteri Terdakwa NGANTIYEM Binti DARSO WIJOYO mengalami luka pada bagian pipi kiri memang (+) dengan luas diameter  $\pm$  4-5 cm, bengkak (-) luka lecet (-). Bagian jari kelingking tangan kanan diketemukan oedem/ bengkak (+), Deformitas/ perubahan bentuk (+), hematon/memar (+). Pada lutut kaki kanan dua luka lecet yang masing-masing luas diameternya  $\pm$  1 cm, darah (+) dan korban langsung dipulangkan dalam keadaan baik. Sesuai yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No.445.4/188/VIII/2011, tanggal pemeriksaan 17 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aswita Damayanti, dokter pada UPTD Puskesmas Kaligesing;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo tanggal 6 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUWONDO Bin KARTOYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUWONDO Bin KARTOYONO selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purworejo No.20 Desember 2011 tanggal 45/Pid.Sus/2011/PN.Pwr. yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUWONDO Bin KARTOYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 10/Pid.Sus/2012/PT.Smg. tanggal 22 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 20 Desember 2011 Nomor 45/Pid.Sus/2011/PN.Pwr. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2012/PN.Pwr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purworejo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Maret 2012, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Maret 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 26 Maret 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Maret 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 26 Maret 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 556 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti tidak memperhatikan kepentingan anak-anak Pemohon kasasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) poin c Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan .....c. penelantaran”, sehingga tidak tepat dalam penjatuhan pidana, karena :

a. Unsur-unsur obyektif

- 1) Bahwa Pemohon kasasi selaku orang tua telah mengasuh anak-anaknya sendiri sejak bulan Mei 2011 sampai dengan saat ini, karena korban (isteri Terdakwa) sejak bulan Mei 2011 telah pergi meninggalkan Pemohon kasasi beserta anak-anaknya karena antara Pemohon kasasi dengan korban telah terjadi persoalan keluarga (vide bukti P1 dan P2);
- 2) Bahwa Pemohon kasasi sebagai kepala rumah tangga telah berusaha menjaga keutuhan rumah tangganya akan tetapi korbanlah yang kemudian meninggalkan Pemohon kasasi beserta anak-anaknya;

b. Unsur subyektif

- 1) Bahwa benar Pemohon kasasi telah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban, akan tetapi hal tersebut dilakukan karena korban ingin meminta/mengambil anak-anak Pemohon kasasi dengan korban, padahal korbanlah yang telah terlebih dahulu meninggalkan anak-anaknya dan Pemohon kasasi. Sehingga dengan demikian korbanlah yang sebenarnya telah melalaikan tugas dan tanggung-jawabnya selaku isteri dan ibu yang seharusnya ikut serta dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya;
- 2) Bahwa peristiwa yang dialami Pemohon kasasi saat ini, diperiksa di Kepolisian dan Kejaksaan serta menjalani persidangan, mengajukan banding dan kasasi merupakan pengalaman yang sangat berharga sehingga Pemohon kasasi sangat menyesali perbuatannya serta sadar akan kesalahannya sehingga sudah sepantasnya untuk diberi keringanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, mengingat penerapan pasal-pasal bukan untuk menghukum akan tetapi merupakan sarana mentobatkan seseorang;

c. Unsur kepentingan perlindungan anak

Bahwa mengenai pemidanaan, terdapat teori pemidanaan yang disampaikan oleh Prof. Muladi, dimana beliau membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok, yakni :

- 1) Teori absolute (retributive);
- 2) Teori teleologis; dan
- 3) Teori retributive-teleologis;

Teori absolute memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan;

Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolute atas keadilan;

Teori retributive-teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributive sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributive sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 556 K/Pid.Sus/2013





integrative, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah : a) Pencegahan umum dan khusus, b) Perlindungan masyarakat; c) Memelihara solidaritas masyarakat dan d) Pengimbalan/pengimbangan. (Pemidanaan, Pidana, Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP 2005, ELSAM, Jakarta 2005, hal. 12); Sehingga dengan demikian bahwa tujuan pemidanaan salah satunya adalah perlindungan masyarakat (social defence) dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Berkaitan dengan perkara yang dihadapi Pemohon kasasi, maka penjatuhan pidana penjara terhadap Pemohon kasasi tidak selaras dengan tujuan pemidanaan, yaitu karena :

- 1) Penjatuhan pidana terhadap Pemohon kasasi tidak bermanfaat dan tidak memberikan rasa keadilan bagi anak-anak Pemohon kasasi dan keluarga, bahkan akan menyebabkan penelantaran terhadap anak-anak Pemohon kasasi dan korban sendiri;
- 2) Penjatuhan pidana terhadap Pemohon kasasi menyebabkan Pemohon kasasi tidak dapat memenuhi kewajibannya selaku ayah dan kepala rumah tangga, dimana saat ini Pemohon kasasi-lah yang mengasuh dan merawat anak-anaknya;

Sehingga dengan demikian pemidanaan jangan sampai menyebabkan “penelantaran” terhadap anak-anak Pemohon kasasi dan korban;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan a quo selain merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981), juga alasan kasasi lainnya berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang merupakan wewenang Judex Facti untuk menentukannya, kecuali apabila Judex facti menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Judex Facti sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terdakwa melakukan Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Terdakwa SUWONDO Bin KARTOYONO tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( Dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 556 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH. dan Dr. Salman Luthan, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH. Ttd./Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Ttd./Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

Nip.1959 04301985121001